



PUTUSAN

Nomor 317Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Supir, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUWANGI. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rohman Hadi Purnomo, S.H.** Advokat berkantor di Rumah Hukum "Ojon" Advokat R. Hadi Purnomo S.H. & Rekan, alamat Jl. Johar Perum Permata Puri I Kelir Blok E1 No. 5 Desa Kelir, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2021, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding** ;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, Pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUWANGI, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1235/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 24 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Dzul-Qoidah 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bahwa'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

► Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Juni 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Banyuwangi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Juni 2021;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Juni 2021 sebagaimana diuraikan dalam Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1235/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 1 Juli 2021;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 07 Juli 2021, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1235/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 07 Juli 2021;

Bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Juli 2021 sebagaimana diuraikan dalam Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1235/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 27 Juli 2021;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 27 Juli 2021, sebagaimana Relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1235/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 27 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Juli 2021, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1235/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 27 Juli 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Juli 2021, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1235/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 27 Juli 2021;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 Agustus 2021 dengan Nomor 317/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Banyuwangi dengan surat Nomor W13-A/3469/Hk.05/8/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 Juni 2021 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 24 Juni 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1235/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 24 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Dzul-Qoidah 1442 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, Memori Banding Pembanding dan Kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Terbanding, Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dengan pertimbangan bahwa dalam gugatannya Terbanding mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pembanding dan Terbanding dalam keadaan rukun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak bulan Januari 2020 terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Pembanding memiliki watak yang keras, selalu marah tanpa alasan yang jelas, jika marah selalu mengusir Terbanding, akibatnya sejak bulan September Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga kini sudah 3 (tiga) bulan berpisah dan selama itu tidak ada hubungan lagi, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding pada pokoknya, bahwa pengajuan cerai Terbanding merupakan alasan-alasan pertengkaran biasa di dalam rumah tangga dan bisa diselesaikan dengan baik, dan atas kesalahan yang lalu, Pembanding siap memperbaiki demi masa depan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, dan sampai saat ini Pembanding masih mencoba untuk berusaha mempertahankan rumah tangga dan berusaha meyakinkan Terbanding agar bisa memaafkan dan menerima Pembanding kembali;

Menimbang, bahwa atas jawaban Pembanding tersebut, Terbanding menanggapi dalam repliknya bahwa selama ini Pembanding selalu berjanji untuk berubah, namun selalu mengingkari dan kejadian yang sama selalu berulang, yaitu menyuruh Terbanding pulang dan keinginan untuk menikah lagi, dan kenyataannya Pembanding telah melakukan perselingkuhan dan atau perzinahan. Dan atas replik Terbanding tersebut telah ditanggapi Pembanding dalam dupliknya yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 berupa Kutipan Akta Nikah dan Kartu Tanda Penduduk, serta mengajukan saksi-saksi yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 TERBANDING dan SAKSI 2 TERBANDING sebagai sepupu Terbanding, memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa semula rumah tangga Pembanding dan Terbanding rukun dan harmonis telah dikaruniai seorang anak, namun kemudian mereka berselisih dan bertengkar yang penyebabnya karena Pembanding mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama WIL, sekarang Pembanding sudah tinggal serumah dengan perempuan tersebut, dan sekarang Pembanding dan Terbanding sudah pisah selama 4 (empat) bulan, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pembanding dan Terbanding namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan dan waktu yang cukup kepada Pembanding untuk mengajukan bukti-bukti, namun Pembanding menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding telah melepaskan haknya untuk mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka telah terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2020, yang disebabkan karena Pembanding telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama WIL, yang akibatnya antara Pembanding dan Terbanding sampai saat ini sudah berpisah selama 4 (empat) bulan, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pembanding dan Terbanding namun tidak berhasil, dengan demikian maka alasan perceraian yang diajukan Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Terbanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam amar putusannya pada angka 2 tertulis :
"Menjatuhkan talak satu bahwa'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)", haruslah diperbaiki menjadi "Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan atas pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang diuraikan pada halaman 6 yang menyatakan “bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengakui seluruhnya dalil-dalil cerai gugat Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak Januari 2020 sampai sekarang, Tergugat mengusir Penggugat, dan Tergugat berkehendak untuk bercerai”. Adalah keliru, karena Tergugat tidak pernah memberikan jawaban seperti tersebut di atas, dan menolak seluruh dalil Penggugat dan keberatan untuk bercerai;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki watak yang keras, selalu marah tanpa alasan yang jelas, jika marah selalu mengusir Penggugat. Sedangkan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain, atau adanya perselingkuhan yang tidak pernah dilakukan oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan angka 1 sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan jawaban Pembanding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun Pembanding kalimatnya tidak persis mengakui apa yang didalilkan Terbanding, pada pokoknya Pembanding mengakui adanya pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2020 dan sudah diupayakan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga untuk rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan angka 2 (dua) sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa terlepas dari alasan masing-masing pihak, dengan segala pembuktiannya, adalah hanya merupakan sebab yang memicu adanya pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana alasan perceraian yang tersebut pada Pasal 19 huruf f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang setidaknya alasan perceraian mengandung 2 (dua) unsur yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan kedua unsur tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1235/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 24 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Dzul-Qoidah 1442 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1235/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 24 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Dzul-Qoidah 1442 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar yang selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 18 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1443 H, oleh Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nanang Faiz dan Drs. H. Sugito Musman, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 317/Pdt.G/2021/PTA.Sby, tanggal 6 Agustus 2021, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. NANANG FAIZ

ttd

Drs. H. SUGITO MUSMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Proses :

1. Pemberkasan ATK : Rp 130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.



Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
a.n. Panitera,
Panitera Muda Hukum

Dra. Hj. SUFFANA QOMAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)